

قرارداد

قرارداد حاضر فیما بین شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا) سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۱ اداره ثبت شرکتها، دارای شماره اقتصادی ۱۳۶۴-۱۱۳۸-۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و کد پستی ۱۳۳۱۱-۱۳۹۶۱ به نشانی: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج به نمایندگی امضاء کنندگان مجاز ذیل قرارداد که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و شرکت امن افزار گستر شریف (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴ اداره ثبت شرکتها، دارای شماره اقتصادی ۳۷۶۷-۴۵۷۶-۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۰۰۴ به نشانی تهران خیابان آزادی خیابان حبیب الهی کوچه قاسمی پلاک ۳۷ طبقه ۵ کد پستی ۱۴۵۹۹-۹۵۸۴۱ به شماره تلفن ۶۱۹۷۵۵۰۰ و شماره فکس ۶۶۰۹۰۲۹۹ به نمایندگی آقایان هاشم حبیبی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و اکبر شاملو کافظمی به سمت رئیس هیئت مدیره که از این پس پیمانکار نامیده می شود، از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد گردیده و طرفین ملزم و متعهد به اجرای تمامی مفاد و شرایط این قرارداد می باشند.

ماده (۱) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی، تامین، نصب، راه اندازی، استقرار، پیاده سازی، بروز رسانی و راهبری مرکز عملیات امنیت (SOC) شرکت سایا به منظور مدیریت امنیتی بلاد رنگ، متمرکز و یکپارچه دارائی ها، سیستم ها، تجهیزات و زیر ساخت های اطلاعاتی و حیاتی کارفرما یا هدف پوشش تمامی تجهیزات، سرویس ها و سیستم های مستقر در شرکت سایا مشتمل بر بیش از ۶۰۰ تجهیز شبکه ای و ۴۵۰۰ کاربر فعال و ارائه خدمات راهبری، مشاوره ای، آموزشی و تامین، نصب و راه اندازی لایسنس ها و سیستم های مورد لزوم و اجرای تمامی عملیات پشتیبانی مربوطه مطابق با شرح تعهدات و مفاد قرارداد حاضر و پیوست های آن به شرح فازهای اجرایی جدول ذیل:

فازهای اجرایی	شرح فازهای اجرایی پروژه	مدت زمان اجراء
۱	- شناخت وضعیت موجود سیستم و ارائه راه حل های پیشنهادی جامع مبتنی بر آن	۲ ماه
	- طراحی مرکز عملیات امنیت مطابق شرح تعهدات قرارداد	
۲	- نصب و راه اندازی سیستم مدیریت رخدادها و رویدادها و اطلاعات امنیتی (SIEM) شرکت SPLUNK	۴ ماه
	- نصب و راه اندازی اپلیکیشن Splunk Enterprise Security	
	- نصب سایر ابزارها، ماژول ها، نرم افزارها و اپلیکیشن های مورد نیاز جهت عملیاتی نمودن سیستم	
	- استقرار، پیاده سازی و بهره برداری از مرکز عملیات امنیت (SOC)	
۳	- تامین مجوز اصلی لایسنس نرم افزار Nessus Profesional بنام شرکت سایا	۲ سال
	- تامین مجوز معتبر اشتراکی لایسنس نرم افزار Splunk Enterprise با ظرفیت معادل ۵۰۰ گیگ ترافیک روزانه	
	- تامین مجوز معتبر اشتراکی لایسنس نرم افزار Splunk Enterprise Security	
	- تامین، راه اندازی و بروز رسانی مستمر تمامی مجوزها، لایسنس ها، ابزارها و نرم افزارهای لازم	
۴	- راهبری، آموزش، مشاوره و استقرار دو نفر نیروی مقیم مطابق شرح تعهدات قرارداد	۲ سال



شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا) سهامی عام

تهران، کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵-۵۵۴ | تلفن: ۴۴۱۹۶۵۵-۵۵ | فاکس: ۴۴۱۹۶۹۳۴/۵ | www.saipacorp.com

مبلغ قرارداد جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد حاضر بر اساس فازهای اجرایی پروژه و نرخهای مندرج در جدول ذیل، معادل ۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هجده میلیارد و سیصد میلیون ریال) تعیین می گردد.

فازهای اجرایی	عنوان فازهای اجرایی پروژه مطابق شرح تعهدات قرارداد	قیمت کل (ریال)
۱	شناخت وضعیت موجود، ارائه راه حل های پیشنهادی و طراحی مرکز عملیات امنیت	۴۷۸۰۰۰۰۰۰
۲	نصب و راه اندازی سیستم ها، نرم افزارها، اپلیکیشن ها و سایر ابزارهای مورد نیاز و استقرار و بهره برداری از مرکز عملیات امنیت	۶۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۳	تامین مجوزهای اصلی و اشتراکی و لایسنس های مورد نیاز و بروز رسانی تمامی نرم افزارها و اپلیکیشن های لازم	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	راهبری، آموزش و استقرار دو نفر نیروی مقیم کارشناس لایه ۱ و ۲	۱۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
جمع کل (هجده میلیارد و سیصد میلیون ریال)		۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تبصره - پیمانکار حق هیچ گونه افزایش قیمت تحت هر شرایطی از قبیل: افزایش حقوق و دستمزد، تعدیل، مابه التفاوت نرخ و... را تا اجرایی شدن تمامی فازهای پروژه و ایفای کامل تعهدات و مفاد قرارداد، نخواهد داشت و پیمانکار متعهد به ارائه خدمات موضوع قرارداد برابر مفاد و نرخ قرارداد حاضر، می باشد.

ماده (۳) شرایط و نحوه پرداخت

پیمانکار بر اساس مراحل و فازهای اجرایی پروژه، پس از هر مرحله پیشرفت پروژه و اجرای تمامی فعالیت های مربوطه مطابق شرح تعهدات مندرج در قرارداد با هماهنگی دستگاه نظارت صورتحساب قطعی کلیه کارهای صورت گرفته را به شرح ذیل تنظیم و ارائه می نماید، این صورتحساب ها توسط دستگاه نظارت رسیدگی و پس از تأیید و کسر مبالغ ذیل (شامل بندهای الف و ب) حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز (ده روز بررسی صورتحساب توسط دستگاه نظارت و بیست روز بررسی مسائل مالی و واریز وجه یا صدور چک توسط امور مالی) به پیمانکار پرداخت می گردد. کلیه صورتحساب ها از طریق واحد بازرگانی به امور مالی ارسال می گردد.

الف- کسر جریمه های احتمالی (در صورت تعلق گرفتن)

ب- کسر قانونی بیمه

۱- ۲۰٪ مجموع مبلغ مربوط به فازهای ۱ تا ۳ قرارداد معادل ۸۵۶۶۰۰۰۰۰ ریال، پس از شناخت وضعیت موجود سیستم و طراحی مرکز عملیات امنیت و اجرای تعهدات فاز ۱ پروژه.

۲- ۴۰٪ مجموع مبلغ مربوط به فازهای ۱ تا ۳ قرارداد معادل ۱۷۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال، پس از نصب و راه اندازی سیستم مدیریت اطلاعات و رویدادهای امنیتی (SIEM) و نصب اپلیکیشن ها و ابزارهای مورد نیاز و بهره برداری از مرکز عملیات امنیت (SOC) و پیاده سازی و تحویل تمامی امکانات، قابلیت ها، الزامات و نیازمندی های سیستم و اجرای تعهدات فاز ۲ پروژه.

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۲

۳-۲) ۲۰٪ مجموع مبلغ مربوط به فازهای ۱ تا ۳ قرارداد معادل / ۸۵۶۶۰۰۰۰۰ ریال، پس از تامین مجوز لایسنس نرم افزارهای Nessus Profesional و Splunk Enterprise Security و Splunk Enterprise و سایر لایسنس‌ها و نرم افزارهای مورد لزوم و اجرای تعهدات فاز ۳ پروژه در قبال اخذ تضمین لازم (چک شرکتی معادل ۱۴۰٪ مبلغ پرداختی بابت بهای مجوزهای مذکور) انجام خواهد شد. بدیهی است تضمین مذکور پس از اتمام مدت قرارداد و تایید دستگاه نظارت در خصوص کارکرد مطلوب لایسنس‌ها و نرم افزارهای مورد نیاز و بروز رسانی های مربوطه، به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۳-۴) ۱۰٪ مجموع مبلغ مربوط به فازهای ۱ تا ۳ قرارداد معادل / ۴۲۸۳۰۰۰۰۰ ریال، پس از ارائه تمامی مستندات فنی و کاربری و ابزارهای توسعه و پشتیبانی موضوع قرارداد و ارائه تمامی آموزش‌های حین کار مربوط به مراحل نصب، راه‌اندازی و پیکربندی و همچنین کارکرد صحیح تمامی امکانات و قابلیت‌های سیستم و تضمین صحت عملکرد سیستم و اجرای تمامی نیازمندی‌های فاز ۱ تا ۳ پروژه، حداقل به مدت ۶ ماه پس از پیاده‌سازی کامل مرکز عملیات امنیت و تحویل لایسنس‌های مورد نیاز و تایید نهایی دستگاه نظارت انجام خواهد شد.

۳-۵) ۱۰٪ مجموع مبلغ مربوط به فازهای ۱ تا ۳ قرارداد معادل / ۴۲۸۳۰۰۰۰۰ ریال، پس از اتمام مدت قرارداد و ایفای تمامی تعهدات و رضایت از عملکرد پیمانکار بنا به تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

۳-۶) بهاء خدمات مربوط به فاز ۴ پروژه، طی ۸ دوره در پایان هر ۳ ماه از قرار هر دوره / ۱۲۵۲۲۵۲۰۰۰ ریال، با ارائه خدمات راهبردی و ارائه آموزش‌های لازم و برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مدارک آموزشی و گزارشات و مستندات مورد لزوم بر اساس شرح تعهدات فاز ۴ پروژه.

تبصره ۱) پرداخت کسور قانونی بیمه به عهده پیمانکار بوده که براساس مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، از هر صورتحساب پیمانکار توسط کارفرما کسر و در قبال ارائه مقاصد حساب سازمان تامین اجتماعی، به همراه آخرین صورتحساب پیمانکار (حداقل معادل یک دوازدهم مبلغ ناخالص کارکرد پیمانکار) تسویه خواهد شد. ضمناً ارائه مقاصد حساب بیمه در پایان هر سال از جانب پیمانکار الزامی است.

تبصره ۲) مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به همراه صورتحساب پیمانکار و ارائه گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌گردد، بر این اساس ضروری است پیمانکار صورتحساب‌های خود را به صورت چاپی و مطابق دستور العمل سازمان امور مالیاتی شامل: (درج کامل نشانی، شماره اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی، شماره قرارداد، شماره تلفن طرفین قرارداد) تنظیم و ارائه نماید.

تبصره ۳) واریز وجوه صورتحساب‌های پیمانکار پس از اخذ تاییدات مورد لزوم، از طریق شماره حساب (عضو شتاب) ۱۰۸۰۴۳۰۸۲۱ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بانکداری اجتماعی کد شعبه ۰۱۰ به شماره شباهت ۲۰۰۱ ۴۳۰۸ ۲۲۸۰ ۱۰۰۰ ۷۶۰۷ IR متعلق به شرکت امن افزار گستر شریف، امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۴) در صورت نیاز به هر گونه خدمات مرتبط با تعهدات فاز ۴ قرارداد جهت حضور کارشناس لایه سوم مرکز عملیات امنیت (متخصص تهدیدات امنیتی و کشف تهدیدات) به درخواست دستگاه نظارت، هزینه آن تا سقف ۶۰۰ ساعت بر اساس نرخ نفر ساعت / ۲۵۷۰۰۰ ریال محاسبه گردیده و پس از ارائه صورتحساب رسمی توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت تا سقف ۲۵٪ مبلغ قرارداد از محل ماده ۷ قرارداد به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۵) در صورت نیاز به افزایش حجم عملیات موضوع قرارداد و یا هر گونه خدمات اضافی مرتبط با موضوع قرارداد خارج از فعالیت‌ها و تعهدات مندرج در قرارداد بنا به درخواست دستگاه نظارت، هزینه آن پس از ارائه صورتحساب رسمی توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت تا سقف ۲۵٪ مبلغ قرارداد از محل ماده ۷ قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۲
www.saeiacorp.com

تبصره ۶) در صورت فراهم نشدن شرایط لازم جهت اجرای هر یک از فازهای اجرایی پروژه مطابق زمان بندی‌های اولیه و برآوردها و پیش‌بینی‌ها به لحاظ بسترهای موجود و زیرساخت‌های لازم و سایر ملاحظات و ضوابط مربوطه، پیمانکار هیچ مطالبه‌ای در خصوص عدم تحقق موارد در طول مدت زمان قرارداد نداشته و پرداخت هزینه تنها بر اساس اجرایی سازی و نهایی شدن هر یک از فازهای پروژه خواهد بود.

ماده (۴) مدت قرارداد

مدت اجراء قرارداد جهت اجرای فازهای ۱ تا ۴ پروژه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به مدت ۳۰ ماه شمسی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- اجرای فازهای ۱ و ۲ پروژه از تاریخ ابلاغ شروع بکار جمعاً به مدت ۶ ماه تعیین می‌گردد و چنانچه بدلیل فراهم نشدن شرایط، بسترها و زیرساخت‌های لازم و سایر دلایل مورد تایید دستگاه نظارت اجرایی شدن تعهدات به طول انجامد مدت قرارداد قابل تمدید بوده و پیمانکار متعهد به انجام عملیات موضوع قرارداد و استقرار، پیاده‌سازی و بهره‌برداری کامل از مرکز عملیات امنیت و تحویل تمامی امکانات و نیازمندی‌ها و ابزارهای سیستم، بدون تنظیم الحاقیه با کلیه شرایط و مبالغ مندرج در قرارداد حاضر خواهد بود.

۲- اجرای فاز ۳ پروژه و تامین مجوز لایسنس‌های مربوطه همزمان با استقرار و پیاده‌سازی مرکز عملیات امنیت، می‌باشد و فعال‌سازی لایسنس‌ها پس از تحویل و بهره‌برداری نهایی از مرکز عملیات امنیت می‌باید انجام پذیرفته و بروز رسانی‌های مربوطه به مدت ۲۴ ماه از تاریخ بهره‌برداری نهایی به طور مستمر صورت پذیرد.

۳- اجرای فعالیت‌های فاز ۴ پروژه و ارائه خدمات آموزشی و راهبری جهت راه اندازی و بهره‌برداری از سیستم همزمان با تحویل نهایی سیستم مدیریت رویدادها و اطلاعات امنیتی (SIEM) و تایید دستگاه نظارت آغاز می‌گردد و برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه خدمات راهبری و استقرار نیروی مقیم از تاریخ بهره‌برداری نهایی مرکز عملیات امنیت (SOC) و تحویل لایسنس‌ها و نهایی سازی فعالیت‌های فاز ۳ پروژه و اجرایی شدن فازهای قبلی پس از تایید و صحت‌گذاری نهایی دستگاه نظارت، به مدت ۲۴ ماه می‌باشد.

تبصره ۱) در صورت عدم رضایت از عملکرد پیمانکار در دوره مذکور و عدم نیاز به خدمات موضوع قرارداد و یا فراهم نشدن شرایط ادامه همکاری بنا به اعلام دستگاه نظارت در طی اجرای عملیات موضوع قرارداد، کارفرما حق خواهد داشت مطابق ماده ۱۰ قرارداد حاضر اقدام نماید.

تبصره ۲) انقضای مدت قرارداد رافع تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار نخواهد بود و در صورت زمانبر شدن نهایی سازی پروژه و تایید دستگاه نظارت، پیمانکار متعهد است نسبت به تداوم خدمات موضوع قرارداد برابر مفاد و نرخ قرارداد حاضر تا زمان تحویل نهایی فازها و اجرای تمامی تعهدات فی‌مابین بدون تنظیم الحاقیه، اقدام نماید.

ماده (۵) تعهدات و تأییدات پیمانکار

اجرای پروژه در قالب چهار فاز ۱- شناخت وضعیت موجود و طراحی مرکز عملیات امنیت، ۲- نصب و راه اندازی سیستم‌ها، ترم افزارها، اپلیکیشن‌ها و ابزارهای مورد نیاز و بهره‌برداری از مرکز عملیات امنیت، ۳- تامین راه اندازی و بروز رسانی مجوزها و لایسنس ترم افزارهای مورد نیاز و ۴- راهبری، آموزش، مشاوره و استقرار نیروهای مقیم، بر اساس تعهدات ذیل انجام می‌پذیرد:

شرکت امن افزار سیستم‌های امنیتی
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴

الف - فعالیت‌ها و تعهدات اجرایی فاز ۱ قرارداد

- ۵-۱) پیمانکار متعهد است نسبت به معرفی مدیر فنی و نیروهای متخصص تیم کارشناسی جهت اجرای فعالیت‌های فاز ۱ و ۲ پروژه مطابق استانداردهای مرکز عملیات امنیت و بر اساس شرایط ذیل اقدام نموده و با توجه به گستردگی، پیچیدگی و حساسیت نصب و راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت ضروری است پیش از شروع پروژه تاییدیه دستگاه نظارت را در خصوص تیم معرفی شده اخذ نماید :
 - معمار امنیت اطلاعات دارای مدرک بین‌المللی CISSP
 - متخصص Splunk دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری مفید مرتبط و پیاده‌سازی موفق حداقل ۳ پروژه مرکز عملیات امنیت
 - متخصص ارشد سیستم عامل و حداقل یک متخصص سیستم دارای مدارک بین‌المللی مایکروسافت و مدرک VMware
 - متخصص ارشد شبکه دارای مدرک CCIE بین‌المللی
 - متخصص ارشد امنیت شبکه دارای مدرک بین‌المللی CCIE Security یا NSE ۴
 - متخصص طراحی و تدوین فرآیند دارای مدارک بین‌المللی ISO ۲۷۰۰۱ و ISO ۲۲۳۰۱ و پیاده‌سازی و ممیزی قراردادی حداقل ۵ پروژه
- ۵-۲) پیمانکار متعهد است نسبت به شناخت وضعیت موجود سیستم، با توجه به موارد زیر اقدام نماید و در این خصوص طراحی مرکز عملیات امنیت می‌باید بر همین اساس و مبتنی بر شناخت جامع از وضعیت موجود کارفرما انجام پذیرد :
 - شناخت تعاملات، همکاری‌ها، گردش کار و روال‌های انجام کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 - شناخت معماری شبکه و فعالیت‌های امنیت اطلاعات انجام شده
- ۵-۳) پیمانکار، می‌باید راه‌حل‌های پیشنهادی خود را به منظور یکپارچه‌سازی تمام تجهیزات شبکه و ارسال رویدادهای آن به مرکز عملیات امنیت به شکلی ارائه نماید تا کشف ارتباط بین این رویدادها و اقدام مناسب برای مقابله با تهدیدها و مدیریت رخدادها در حداقل زمان فراهم گردد .
- ۵-۴) پیمانکار می‌باید راه‌حل‌های پیشنهادی خود را به منظور یکپارچه‌سازی تمام تجهیزات شبکه با سامانه مدیریت آسیب‌پذیری به شکلی ارائه نماید تا دید کلی از آسیب‌پذیری‌ها در شبکه حاصل گردیده و با مشخص شدن روند و گرایش آسیب‌پذیری‌ها، مناسب‌ترین اقدام در کوتاه‌ترین زمان در جهت رفع آسیب‌ها صورت پذیرد .
- ۵-۵) پیمانکار می‌باید بر اساس راه‌حل‌های پیشنهادی جامع مبتنی بر شناخت وضعیت موجود سیستم و مورد تایید دستگاه نظارت نسبت به ارائه یک راه حل جامع شامل تمامی تجهیزات، نرم افزارها و لایسنس‌های مرتبط و نحوه تامین، نصب، راه اندازی و تحویل لایسنس‌ها، ابزارها و سیستم‌های مورد نیاز به همراه آزمایش‌های مربوطه همچنین مدیریت اجرایی و پیاده‌سازی مرکز عملیات امنیت و راهبری و پشتیبانی فنی سیستم‌ها و بروز رسانی مجوزهای مربوطه را مطابق مفاد قرارداد و بر اساس تعهدات و موارد درخواستی دستگاه نظارت ارائه نمایند .
- ۵-۶) پیمانکار می‌باید طرح فنی نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها و اپلیکیشن‌های مندرج در بند ۵-۳۱ و سایر ابزارها و نرم افزارهای مورد نیاز را ارائه نموده و تاییدیه دستگاه نظارت را اخذ نماید .
- ۵-۷) پیمانکار متعهد است موازین و چارچوب‌های زمان‌بندی پیشنهادی جهت اجرای پروژه را به همراه برنامه زمان‌بندی ساختار شکست پروژه ارائه نموده و تاییدیه دستگاه نظارت را در این خصوص اخذ نماید .
- ۵-۸) پیمانکار متعهد است فرآیندها و روش‌های یکپارچه‌سازی را بر اساس ساختار NOC و سایر ساختارهای مشابه به شکلی طراحی نماید تا ضمن برقراری تعامل و هم‌پوشانی وظایف با مرکز عملیات امنیت، امکان رفع ابهام و شفاف سازی فعالیت‌های متداخل و تعیین مرزها و نحوه تعامل و ایجاد درگاه ارتباطی مشترک را داشته باشد .


 شرکت امن افراز گستر شریف
 سهامی خاص
 شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴

۵-۹) پیمانکار متعهد است نسبت به طراحی روال‌ها، زیر روال‌ها، فرآیندها، زیر فرآیندها و خط‌مشی‌ها به شرح ذیل اقدام و مستندات مربوطه را به دستگاه نظارت ارائه نماید :

- تعریف خط‌مشی‌ها و روال‌های لازم برای اجرای وظایف و فرآیندهایی نظیر اولویت بندی، دسته بندی، مرتب سازی رخدادها به همراه ضوابط و معیارهای لازم

- تدوین گردش کاری برای هر یک از خدمات و وظایف تعیین شده

- طراحی واسط‌ها و تعاملات مرکز عملیات امنیت کارفرما با بخش‌های کلیدی مرتبط

- طراحی تمامی IRP های متداول و رایج مورد نیاز مرکز عملیات امنیت

۵-۱۰) پیمانکار متعهد است نسبت به طراحی و تدوین طرح‌های مورد نیاز به شرح ذیل و بر اساس موارد درخواستی دستگاه نظارت اقدام نموده و مستندات مربوطه را جهت صحت‌گذاری به دستگاه نظارت ارائه نماید :

- طراحی ترکیب دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌های فردی و شخصیتی لازم به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز عملیات امنیت

- طراحی دوره‌های آموزشی مرتبط جهت افزایش دانش و ایجاد مهارت‌های لازم برای پرسنل مرکز عملیات امنیت کارفرما

- طراحی حوزه‌های اصلی عملکردی مرکز عملیات امنیت و زیرحوزه‌های مرتبط

- ارائه طرح بهینه سازی وضعیت موجود امنیت سایبری شرکت سایپا

- ارائه طرح پیشنهادی ارتقاء سطح امنیت سایبری شرکت سایپا با توجه به تهدیدات نوین، فعال و جاری

- طراحی نقشه راه توسعه مرکز عملیات امنیت با در نظر گرفتن سطوح بلوغ فعلی

۵-۱۱) پیمانکار متعهد است نسبت به استقرار و بهره برداری از مرکز عملیات امنیت، مبتنی بر طرح‌ها و چارچوب‌های فوق و مطابق برنامه زمان‌بندی و سایر موارد درخواستی مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید .

۵-۱۲) پیمانکار متعهد است اجرای فعالیت‌های عنوان شده در تمامی زمینه‌های موضوع قرارداد و تمامی موارد درخواستی کارفرما را بر اساس پیش‌بینی و زمان‌بندی دستگاه نظارت به انجام رساند. در این خصوص بنا به ضرورت و نیاز دستگاه نظارت و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، نحوه اجرا، زمان‌بندی و سایر ملاحظات هر فعالیت توسط طرفین تعیین و مورد توافق و نهایتاً مورد تصویب دستگاه نظارت قرار می‌گیرد. توافقات به عنوان مستندات قانونی و اجرایی محسوب شده و طرفین موظف به اجرای دقیق آن‌ها می‌باشند.

۵-۱۳) پیمانکار متعهد است نسبت به ارائه طرح‌های پیشنهادی و راه حل جامع در هر یک از حوزه‌های ذیل به همراه مستندات و جزئیات کامل مطابق با مشخصات و موارد درخواستی موضوع قرارداد اقدام نماید که در این خصوص پیمانکار می‌باید پس از ارزیابی و سنجش میزان مطلوبیت طرح‌ها از جانب دستگاه نظارت تاییدیه طرح‌های نهایی را اخذ نماید :

- ارائه طرح فنی پیشنهادی

- ارائه طرح پشتیبانی و راهبری پیشنهادی شامل روش پشتیبانی و راهبری پروژه و شیفت روزهای تعطیل

- ارائه طرح آموزشی پیشنهادی شامل سرفصل دوره‌های پیشنهادی، امکانات آموزشی و روش اجرای آموزش

۵-۱۴) پیمانکار متعهد است مستندات مربوط به پروژه‌های راه‌اندازی و بهره‌برداری شده مرکز عملیات امنیت شامل موارد ذیل را به منظور ارزیابی و سنجش میزان مطلوبیت طرح‌ها و روش مدیریت پروژه به دستگاه نظارت ارائه نماید :

- ارائه طرح برنامه ریزی و روش‌های کنترل پروژه جهت ارزیابی نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

- ارائه مستندات مدیریت زمان شامل جدول و برنامه زمان‌بندی و همچنین گانت چارت با در نظر گرفتن زمان‌های طراحی،

تامین تجهیزات، نصب و پیاده سازی و راهبری و پشتیبانی



شرکت امن افراز گستر شرک
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۲



ب- فعالیت‌ها و تعهدات اجرایی فاز ۲ قرارداد

- ۵-۱۵) پیمانکار متعهد است جهت استقرار مرکز عملیات امنیت کارفرما، نسبت به نصب و راه اندازی سیستم مدیریت رخدادها، رویدادها و اطلاعات امنیتی (SIEM) شرکت SPLUNK اقدام نماید.
- ۵-۱۶) پیمانکار متعهد است اپلیکیشن Splunk Enterprise Security و همچنین سایر ابزارها، نرم افزارها و اپلیکیشن‌های عنوان شده در بند ۵-۳۱ و سایر APP های مورد نیاز جهت استقرار مرکز عملیات امنیت و عملیاتی نمودن سیستم را بدون دریافت هزینه نصب، راه اندازی، پیاده‌سازی و عملیاتی نماید.
- ۵-۱۷) پیمانکار متعهد است طراحی و پیاده سازی راهکار Splunk را به صورت Distributed و در حالت Clustering عملیاتی نماید.
- ۵-۱۸) پیمانکار متعهد است تمامی تجهیزات، سامانه‌های سیستمی، زیرساخت شبکه و امنیت که در ارزیابی، تحلیل و یا پاسخ به حوادث سایبری موثر است را از طریق API یا Automation و بوسیله ابزار Splunk و Phantom یکپارچه نماید.
- ۵-۱۹) پیمانکار متعهد است تمامی Threat Feed ها و سامانه‌های مرتبط اینترنتی را که در ارزیابی، تحلیل یا پاسخ به حوادث سایبری موثر است از طریق API یا Automation و بوسیله ابزار Splunk و Phantom یکپارچه نماید.
- ۵-۲۰) پیمانکار می‌باید ماژول Splunk Stream App را برای Zone های مهم نصب و راه اندازی نموده و در صورت صلاحدید دستگاه نظارت سامانه‌هایی مانند ZEEK را برای شناسایی بهتر تهدیدات پیاده سازی نماید.
- ۵-۲۱) پیمانکار متعهد است نسبت به نصب و راه اندازی محصول Phantom Community Edition اقدام نموده و تمامی IRP های تحلیل و پاسخ به رخدادها و حوادث امنیتی را در قالب Playbook پیاده سازی نماید.
- ۵-۲۲) اجرای فعالیت‌های مربوط به نصب و راه اندازی و بهره برداری از مرکز عملیات امنیت در محل کارفرما خواهد بود و امکان دسترسی به سرورها، سایت و شبکه کارفرما از خارج از محل سایا میسر نمی‌باشد و در این خصوص ضروری است در صورت نیاز تاپدیه دستگاه نظارت اخذ و مجوز دسترسی remote دریافت گردد.
- ۵-۲۳) پیمانکار می‌باید راه‌حل پیشنهادی خود را درخصوص سیستم مدیریت Service Desk به منظور تولید، پیگیری و تغییر وضعیت Ticket رخداد ارائه نماید.
- ۵-۲۴) پیمانکار می‌باید راه‌حل پیشنهادی خود را درخصوص ابزار داشبورد امنیتی ارائه نماید به نحوی که داشبورد امنیتی قابلیت یکپارچه شدن با بخش‌های مختلف مرکز عملیات امنیت شامل سیستم SIEM و سیستم مدیریت آسیب پذیری را داشته باشد تا از این طریق بتوان تمامی فعالیت‌های هر بخش را مدیریت نمود.
- ۵-۲۵) ابزار داشبورد امنیتی می‌باید قابلیت نمایش تمامی اطلاعات امنیتی شامل اطلاعات دارائی‌های شبکه و جزئیات آن‌ها، ریسک‌های موجود به تفکیک هر دارائی، تهدیدهای رخ داده در شبکه، تهدیدهای جدید در دنیا، وضعیت تطابق با SLA و وضعیت تطابق با سیاست‌های سازمان را داشته باشد.
- ۵-۲۶) پیمانکار متعهد است تمامی پیش‌نیازها و پس‌نیازهای لازم و مورد نیاز جهت نصب و بهره‌برداری نهایی از مرکز عملیات امنیت را مطابق نیاز دستگاه نظارت فراهم نموده و راه اندازی نماید.
- ۵-۲۷) پیمانکار متعهد است تمامی مستندات فنی و ابزارهای توسعه، پشتیبانی و راهبری سیستم موضوع قرارداد را به دستگاه نظارت ارائه نماید.
- ۵-۲۸) آموزش ساختار سازمانی، فرآیندها، روبه‌ها، قوانین، خط‌مشی‌ها در مرکز عملیات امنیت در حین انجام کار به صورت OJT به کارشناسان کارفرما الزامی است.
- ۵-۲۹) پیمانکار متعهد است طی مراحل نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها و پیش از بهره‌برداری نهایی از تجهیزات دوره‌های آموزشی لازم را به صورت OJT حداقل به میزان ۳۰ ساعت برگزار نماید.

شرکت امن افزار گستر ساینس
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۲

۵-۳۰) پیمانکار متعهد است نحوه راه اندازی، پیکربندی و استفاده از امکانات هر یک از سیستم‌ها را به صورت OJT به تیم فنی دستگاه نظارت آموزش دهد.

۵-۳۱) پیمانکار متعهد است جهت راه اندازی مرکز عملیات امنیت شرکت سایپا نسبت به نصب و راه اندازی ابزارها و نرم افزارهای مورد نیاز به شرح ذیل و سایر نرم افزارهای لازم مطابق نیاز دستگاه نظارت اقدام نماید:

• **SIEM**

Splunk Enterprise, Splunk Enterprise Security, Splunk Stream, Splunk ML-Toolkit, Splunk Universal and Heavy Forwarder

• **Data Enrichment Tools**

Nessus Profesional, Splunk CIM

• **Network, Host and Audit Security Management**

(Suricata-IDS), Wazuh Security Platform with HIDS Tool, Sysmon

• **Threat Intelligence and Security Behavioral Analyzer**

Splunk ES Threat Intelligence Embedded App, Splunk Phantom SOAR, Threat Hunting App for Splunk

• **Incident Responder and Handler, Case Tracking and Management**

Splunk Phantom SOAR and MISP integration

۵-۳۲) جهت بهبود عملکرد مدیریت امنیتی دارایی‌ها، سیستم‌ها، تجهیزات و زیر ساخت‌های اطلاعاتی شرکت سایپا پیمانکار متعهد است بر اساس درخواست دستگاه نظارت نسبت به نصب و راه اندازی و استقرار و بهره برداری از سیستم SIEM بومی به همراه تمامی پیش‌نیازها و پس‌نیازهای لازم و سایر ابزارها، نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها مورد نیاز مطابق ویژگی‌ها و مشخصات مورد نیاز دستگاه نظارت اقدام نموده و ضمن ارائه مستندات فنی و ابزارهای توسعه‌ای، خدمات بروزرسانی، راهبری، مشاوره‌ای، آموزشی و پشتیبانی مربوطه را در طول مدت قرارداد ارائه نماید که هزینه آن بر اساس اعلام نیاز و تایید دستگاه نظارت طبق تبصره ۵ ماده ۳ قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

ج- فعالیت‌ها و تعهدات اجرایی فاز ۳ قرارداد

۵-۳۳) پیمانکار متعهد است جهت راه اندازی مرکز عملیات امنیت کارفرما، نسبت به تامین مجوز اصلی لایسنس نرم افزار پوشگر آسیب پذیری Nessus Profesional به صورت اختصاصی بنام شرکت سایپا اقدام نموده و نصب و پیکره بندی نماید. لایسنس مربوطه می‌باید حداقل به مدت ۲ سال به صورت مستمر امکان بروز رسانی داشته و به صورت کامل قابلیت یکپارچه شدن با راهکار splunk را داشته باشد.

۵-۳۴) پیمانکار متعهد است جهت راه اندازی مرکز عملیات امنیت کارفرما، نسبت به تامین مجوز معتبر اشتراکی لایسنس نرم افزار Splunk Enterprise با ظرفیت معادل ۵۰۰ گیگ ترافیک روزانه با اعتبار دائمی و بدون محدودیت زمانی با قابلیت بروز رسانی مستمر اقدام نماید.

۵-۳۵) پیمانکار متعهد است جهت راه اندازی مرکز عملیات امنیت کارفرما، نسبت به تامین مجوز معتبر اشتراکی لایسنس نرم افزار Splunk Enterprise Security و تامین، راه اندازی و بروز رسانی مستمر تمامی مجوزها و لایسنس‌های مرتبط با ابزارها و نرم افزارهای عنوان شده در بند ۵-۳۱ و سایر لایسنس‌های مورد نیاز اقدام نماید و حداقل به مدت ۲ سال فایل‌های بروزرسانی مربوطه را بلافاصله بعد از انتشار بدون دریافت هزینه در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۲
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۲

۵-۳۶) پیمانکار متعهد است جهت عملیاتی نمودن مرکز عملیات امنیت، تمامی لایسنس‌های مورد نیاز تجهیزات، سخت افزارها و نرم افزارها و سرویس‌های درخواستی را به صورت اشتراکی و با ظرفیت و تعداد لازم تامین و ارائه نماید. همچنین استفاده از نسخه‌های Crack شده مجاز نبوده و لایسنس‌ها برای کارکرد تجهیزات می‌باید بدون محدودیت زمانی بوده و اعتبار دائمی داشته باشند.

۵-۳۷) پیمانکار متعهد است مالکیت مادی و معنوی سیستم‌های عامل و نرم افزارهای راه اندازی شده را در اختیار شرکت سایپا قرار دهد.

۵-۳۸) پیمانکار می‌باید نرم‌افزارها و سیستم‌ها و سایر خدمات موضوع پروژه را حداقل به مدت دو سال پشتیبانی نموده و خدمات مرتبط مورد درخواست را ارائه نماید لذا تضمین عملکرد لایسنس‌ها و نرم افزارها و تمامی سیستم‌ها در این مدت بر عهده پیمانکار می‌باشد. همچنین بروز رسانی مستمر تمامی نرم افزارها و لایسنس‌های لازم حداقل به مدت ۲ سال بعد از تحویل نهایی و بهره برداری از مرکز عملیات امنیت به عهده پیمانکار می‌باشد.

د- فعالیت‌ها و تعهدات اجرایی فاز ۴ قرارداد

۵-۳۹) پیمانکار متعهد است فهرست تیم راهبری خود (۳ نفر کارشناسان لایه اول تا سوم) شامل ۲ نفر نیروی مقیم لایه اول و دوم و ۱ نفر کارشناس لایه سوم جهت حضور در شرایط خاص را مطابق شرایط و تخصص‌های ذیل معرفی نموده و تاییدیه دستگاه نظارت را در مورد نفرات معرفی شده اخذ نماید:

- کارشناس لایه اول (تحلیل‌گر هشدارها) دارای حداقل ۲ سال تجربه راهبری پروژه‌های SOC و مسلط به تحلیل logها و مفاهیم، ابزارها و تکنیک‌های نرم افزار SIEM شرکت splunk و گذراندن دوره‌های تخصصی مرتبط مورد نیاز
- کارشناس لایه دوم (پاسخگویی به رویدادها و وقایع امنیتی) دارای حداقل ۴ سال تجربه راهبری پروژه‌های SOC و مسلط به تحلیل عمیق وقایع و رویدادها، توانمندی جهت تدوین متدهای تحلیلی و مکانیزم‌های کشف تهدیدات و وضع قوانین و ارزیابی بدافزارها و گذراندن دوره‌های تخصصی مرتبط مورد نیاز
- کارشناس لایه سوم (متخصص موضوعات امنیتی و کشف تهدیدات) دارای حداقل ۶ سال تجربه راهبری پروژه‌های SOC و متخصص تهدیدات امنیتی، جرم شناسی، دفاع سایبری و شناسایی حملات و گذراندن مجموعه دوره‌های SANS SEC و Splunk Fundamental و سایر دوره‌های تخصصی مرتبط مورد نیاز

۵-۴۰) پیمانکار متعهد است جهت اجرای فعالیت‌های راهبری، آموزش و مشاوره موضوع قرارداد ۲ نفر نیروهای مقیم خود را شامل یک نفر کارشناس لایه اول و یک نفر کارشناس لایه دوم مورد تایید دستگاه نظارت به صورت ۸x۵ از ساعت ۸ تا ساعت ۱۶ روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز تعطیلات رسمی در محل کارفرما مستقر نماید.

۵-۴۱) پیمانکار متعهد است در صورت نیاز به هر گونه خدمات اضافی مرتبط با موضوع قرارداد در سطح شرکت سایپا و یا شرکت‌های گروه خارج از تعهدات فی‌مابین، به درخواست دستگاه نظارت نسبت به انجام خدمات درخواستی اقدام و همچنین در صورت لزوم حضور کارشناس ارشد لایه سوم نسبت به اعزام یک نفر کارشناس ارشد لایه سوم مورد تایید دستگاه نظارت جهت حضور در محل مورد نظر کارفرما اقدام نماید که هزینه آن بر اساس تیصرهای ۴ و ۵ ماده ۳ قابل پرداخت خواهد بود.

۵-۴۲) پیمانکار متعهد است در صورت نیاز به حضور نفرات فنی و راهبری در شرایط ویژه و تعطیلات نوروز، تابستانی و ... برنامه‌ریزی لازم جهت حضور نفرات و ارائه خدمات مطابق نیاز دستگاه نظارت انجام پذیرفته و نسبت به افزایش موقت تعداد نفرات و میزان حضور تیم راهبری در محل کارفرما اقدام نماید.

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴

۵-۴۳ در صورتی که در هر مرحله از اجرای پروژه، کارفرما نارضایتی خویش را از عملکرد هر یک از نفرات تیم راهبری اعلام نماید، پیمانکار متعهد است ظرف مدت ۴۸ ساعت، نفر جایگزین را اعلام و تاییدیه دستگاه نظارت را در مورد شخص مزبور اخذ نماید. در صورت عدم تایید کارشناس معرفی شده، پیمانکار مجاز و متعهد است تا سه مرحله نفرات جایگزین را معرفی و تاییدیه دستگاه نظارت را در این خصوص اخذ نماید. در صورتی که برای بار سوم کارشناس معرفی شده مورد تایید واقع نشود، کارفرما مجاز است مطابق مفاد ماده‌های ۹ و ۱۰ قرارداد حاضر اقدام نماید.

۵-۴۴ پیمانکار متعهد است در صورت عدم حضور نیروی مقیم خود در محل کارفرما در ساعات کاری مندرج در بند ۴۰-۵، نسبت به اعزام نیروی متخصص جایگزین مورد تایید دستگاه نظارت اقدام نماید. لازم به ذکر است نیروی جایگزین باید کاملاً از شرح وظایف نیروی اصلی آگاه باشد.

۵-۴۵ راهبری توسط پیمانکار ۲۴ ساعته، هفت روز هفته و ۳۶۵ روز سال می‌باشد. در ساعات غیر اداری که نیروی مقیم پیمانکار در محل کارفرما حضور ندارد، می‌باید یک تلفن ثابت، یک شماره موبایل و یک پاسخگوی خبره جهت پاسخگویی به خدمات درخواستی را ارائه نماید.

۵-۴۶ کارفرما می‌تواند در طول مدت اجرای پروژه در هر زمان، نسبت به سنجش مهارت‌های کارشناسان و پایش عملکرد تیم کارشناسی و راهبری توسط تیم مستقل اقدام نماید و پیمانکار متعهد است تسهیلات و هماهنگی‌های لازم را در این خصوص فراهم نماید.

۵-۴۷ تیم راهبری می‌باید در ارتباط دائم با پیمانکار و دستگاه نظارت بوده و آخرین تهدیدات امنیتی را شناسایی و ارزیابی نموده و نسبت به پایش دائم شبکه اقدام نماید و علل ریشه‌ای رویدادهای امنیتی را تحلیل کرده و کنترل‌هایی را برای پیشگیری از رخداد مجدد آن‌ها پیاده‌سازی و گزارش‌های مربوطه را به دستگاه نظارت ارائه نماید.

۵-۴۸ تیم راهبری می‌باید پاسخ سریع به هر رویداد امنیتی بدهد، به این معنی که بتواند جلوی حملات را بگیرد و سرویس‌هایی را که تحت حملات قرار گرفته‌اند، بازیابی کند. تمامی عملیات در این بخش می‌باید مطابق با IRP تدوین شده باشد.

۵-۴۹ تیم راهبری می‌باید رویدادهای امنیتی و هشدارهای ایجاد شده را برای شناسایی حملات مانیتور، ارزیابی و Triage نماید و برای رخدادهای مشکوک که ممکن است منجر به شکاف امنیتی شوند Case تولید کند. سناریوهای پیاده‌سازی شامل سناریوهای موجود در MITRE ATT&CK، Splunk ES، حملات رایج، تهدیدات ترند و سناریوهای امنیتی خاص کارفرما می‌باشد. تمامی اقدامات این بخش می‌باید متطبق با مستند چرخه مدیریت حوادث صورت پذیرد.

۵-۵۰ تیم راهبری باید گزارش‌های لازم شامل Top Attackers، اهداف حمله و گرایش‌ها به دستگاه نظارت ارائه نماید. تیم راهبری باید گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد کند. همچنین می‌باید قابلیت گزارش‌دهی مطابق با نیاز دستگاه نظارت برای هر رخداد داشته باشد.

۵-۵۱ پیمانکار متعهد است به صورت ماهانه و پس از وقوع حادثه گزارش‌های خود را در قالب مدیریتی و کارشناسی ارائه نماید.

۵-۵۲ پیمانکار می‌باید ۵ نوبت در سال نسبت به انجام عملیات فارتزیک (جرم شناسی و تحلیل بدافزار) و جمع‌آوری اطلاعات و شواهد در خصوص چگونگی وقوع وقایع اقدام نماید.

۵-۵۳ پیمانکار متعهد است در طول مدت اجرای پروژه نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز در تمام زمینه‌های موضوع قرارداد اقدام نماید.

۵-۵۴ پیمانکار می‌باید دوره‌های آموزشی مناسب را به صورت تئوری و عملی برای پرسنل معرفی شده از جانب دستگاه نظارت با هدف کسب مهارت، تحصیل آگاهی و توانایی جهت نصب، راه‌اندازی، پیاده‌سازی، مدیریت، راهبری، نگهداری و بهره‌برداری بهینه از مجموعه‌ها و سیستم‌های راه‌اندازی شده برگزار نماید.

۵-۵۵ پیمانکار می‌باید برنامه آموزشی خود را به همراه سرفصل‌ها و زمان‌بندی مربوطه به منظور آموزش و تربیت پرسنل معرفی شده، به دستگاه نظارت ارائه نموده و تاییدیه دستگاه نظارت را در اخذ نماید.

شرکت امن افرار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۲۲

۵-۵۶) گروه راهبری پیمانکار می‌باید ضمن راهبری عملی سیستم، آموزش رسمی دوره‌های SOC را حداقل به مدت ۱۵۰ ساعت شامل منتخب دوره‌های زیر و سایر سرفصل‌های مرتبط و مناسب مطابق نیاز دستگاه نظارت به پرسنل معرفی شده کارفرما ارائه نماید:

- SANS SEC ۵۰۳
- SANS SEC ۵۰۴
- SANS SEC ۵۱۱
- SANS SEC ۵۵۵
- SSCP

• ۱، ۲ Splunk Fundamental + تحلیل لاگ

- Splunk Indexer and Search Head Clustering
- Splunk Advanced Searching and Reporting

۵-۵۷) دوره‌های آموزشی می‌باید به نحوی برگزار گردد که پس از اتمام دوره‌ها، پرسنل دستگاه نظارت، قادر به راه اندازی، بهره‌برداری و نگهداری و راهبری مرکز عملیات امنیت باشند.

۵-۵۸) در مدت راهبری کارشناسان دستگاه نظارت در کنار تیم کاربری و راهبری حضور دارند و انتقال دانش می‌باید به صورت کامل صورت پذیرد.

۵-۵۹) پیمانکار متعهد است تمامی موارد درخواستی کارفرما را در اسرع وقت به انجام رسانده و گزارش فعالیت‌های خود را به صورت مکتوب و بر اساس نیاز دستگاه نظارت به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه تهیه و به ایشان ارائه نماید. بدیهی است که تأیید صحت انجام کار به عهده دستگاه نظارت بوده و این گزارش‌ها مبنای تأیید صورتحساب‌های پیمانکار قرار خواهد گرفت و در صورت عدم رضایت ایشان از نحوه انجام یا مدت زمان اتمام کار، کارفرما می‌تواند نسبت به اعمال جرائم اقدام نماید.

۵-۶۰) تمامی اطلاعاتی که در اختیار پیمانکار و یا کارکنان وی قرار داده می‌شود و یا به هر نحوی به آن دسترسی می‌یابد، اعم از اینکه در رابطه با موضوع قرارداد باشد یا نباشد از نظر کارفرما محرمانه تلقی شده و پیمانکار و کارکنان وی حق انتقال، انتشار یا استفاده از تمام یا قسمتی از آن‌ها را ندارند و در صورت عدم رعایت این بند توسط پیمانکار، کارفرما مجاز است قرارداد را بطور یکطرفه خاتمه داده و تمامی ضمانت‌های قانونی پیمانکار را به اجرا گذارد.

۵-۶۱) پیمانکار بر اساس الزامات امنیت اطلاعات در خصوص محرمانگی داده‌ها شامل تمام دارایی‌های اطلاعاتی مرتبط با فرآیند و دارایی‌های تحلیلی ایجاد شده (با توجه به دستورالعمل شماره ۵۰-۰۰۴-WS) موظف به تکمیل فرم ۱-۸۰۴۴ از سوی مدیر عامل و تمامی افراد دارای دسترسی به اطلاعات ذکر شده فی‌مابین دو شرکت خواهد بود.

۵-۶۲) رعایت تمامی ضوابط و مقررات مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط کار، زیست محیطی، حراستی، حفاظتی و الزامات نیروی انسانی مطابق با شرایط پیوست‌های ۱ و ۲ به عنوان جزء لاینفک قرارداد به عهده پیمانکار بوده که در صورت عدم رعایت، کارفرما مجاز است مطابق مفاد ماده‌های ۹ و ۱۰ قرارداد حاضر اقدام نماید.

ماده ۶) تعهدات و اختیارات کارفرما

۶-۱) کارفرما می‌باید ارزش خدمات انجام شده را پس از ارائه هر صورتحساب نهایی که از نظر کمی و کیفی به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد، پس از کسر کسور قانونی بیمه و جرایم احتمالی، به پیمانکار پرداخت نماید.

۶-۲) کارفرما در صورت لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی در محل شرکت سایا جهت مسئولین و کارشناسان مربوطه، امکانات و فضای مناسب در این خصوص را، تأمین می‌نماید.

۶-۳) در صورت عدم رعایت اصول و مقررات ایمنی، بهداشتی و الزامات محیط زیستی توسط پیمانکار یا کارکنان وی مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار و اداره پایش و محیط زیست کارفرما، مجاز هستند اقدام به جریمه تا ۳٪ صورت وضعیت نمایند.

شرکت امن آفران گسترده
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۲

۴-۶) در صورت تکرار تخلف از سوی پیمانکار و سه مرحله جریمه، مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار و اداره پایش و محیط زیست کارفرما می‌توانند با همکاری مدیریت حراست از ادامه فعالیت پیمانکار جلوگیری نموده و کمیسیون خرید در اسرع وقت نسبت به ادامه همکاری با پیمانکار متخلف تصمیم‌گیری خواهد نمود. بدیهی است تمامی خسارات ناشی از این عمل به عهده پیمانکار خواهد بود.

۵-۶) مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار و اداره پایش و محیط زیست کارفرما مجاز است، در صورتی که پیمانکار شرایط بالقوه ریسک غیر قابل قبول مانند آلودگی عمده محیط زیست، بهداشتی و حوادث ایجاد نماید یا همکاری مدیریت حراست از ادامه کار تا فراهم آمدن شرایط ایمن، جلوگیری به عمل آورد.

۶-۶) در صورت نیاز به اجرای برنامه آموزشی در محل شرکت سایا کارفرما امکانات و فضای مناسب در این خصوص را تأمین می‌نماید.

ماده (۷) تغییر مقادیر کار

کارفرما مجاز خواهد بود به میزان ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد، حجم عملیات را کاهش یا افزایش دهد که در صورت افزایش، پیمانکار متعهد به اجرای کار بر اساس مبلغ و نرخ قرارداد، خواهد بود. بدیهی است افزایش مبلغ قرارداد و استفاده از ۲۵٪ منوط به اخذ بودجه توسط دستگاه نظارت بوده و در صورت فراهم نشدن شرایط لازم از سوی کارفرما و یا عدم اجرای تعهدات و نهایی نشدن فازهای پروژه از سوی پیمانکار، کاهش مبلغ قرارداد بیش از ۲۵٪ هیچ‌گونه حقی برای پیمانکار در خصوص مطالبه هزینه در این خصوص به وجود نخواهد آمد.

ماده (۸) نظارت در اجراء

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که در قرارداد "دستگاه نظارت" نامیده می‌شود، واگذار گردیده است و پیمانکار متعهد است کارها را بر طبق مفاد قرارداد حاضر و اصول فنی و همچنین دستورالعمل و آموزش‌هایی که دستگاه نظارت و یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد می‌دهد، اجرا نماید.

ماده (۹) جریمه تاخیر

چنانچه پیمانکار بنا به تشخیص کارفرما، به هر دلیلی تعهدات الزامات فنی و استانداردهای کیفی را به موقع و ظرف مهلت تعیین شده و یا کیفیت مطلوب به انجام نرساند، به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهدات و بهره‌برداری نهایی پروژه ملزم به پرداخت جریمه تاخیر حداقل به میزان یک درصد مبلغ هر فاز می‌باشد و مبلغ مذکور از محل مطالبات، تضامین، اسناد سپرده و یا از هر محل دیگری کسر و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و پیمانکار حق هرگونه اقامه دعوی (از قبیل خیانت در امانت و ...) در مراجع قانونی و قضایی را از خود سلب می‌نماید. این امر نافی سایر حقوق کارفرما نبوده و تعیین و اخذ این خسارت بدل از اصل تعهد نمی‌باشد و پرداخت آن لطمه‌ای بر اصل موضوع و تعهدات قرارداد وارد نساخته و پیمانکار را از انجام تعهداتش بری نمی‌سازد و در صورت تاخیر بیش از حد مجاز بنا به تشخیص دستگاه نظارت، کارفرما می‌تواند قرارداد را به طور یک جانبه فسخ و جریمه متعلقه را از محل مطالبات و تضامین پیمانکار بدون اقدام قضایی و تشریفات اداری کسر نموده و طبق ماده ۱۰ قرارداد حاضر عمل نماید.

تبصره (۱) اگر بنا به هر دلیلی پیمانکار نتواند مطابق تعهدات فاز ۴ حملات را ردیابی و شناسایی نماید، متناسب با تعداد رخدادهای امنیتی و حملات ردیابی نشده کارفرما مجاز است تا صد درصد هزینه راهبری مربوط به آن دروه را به عنوان جریمه از محل مطالبات، تضامین و سایر اسناد پیمانکار کسر و به نفع خود برداشت نماید.

شرکت امن افزار گستر شریانی
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴

تبصره ۲) اگر هر یک از فاز های اجرایی پروژه مطابق زمانبندی های توافق شده اجرا نگردد به ازای هر روز تاخیر یک درصد مبلغ مربوط به آن فاز به عنوان جریمه از مطالبات، تضامین و یا هر گونه اسناد تعهدآور پیمانکار کسر و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

تبصره ۳) چنانچه پیمانکار بنا به تشخیص کارفرما، فعالیت ها و تعهدات موضوع قرارداد حاضر را شامل هر یک از موارد عنوان شده در ماده ۵ و الزامات پیوست قرارداد بر اساس زمانبندی های توافق شده و با کیفیت مطلوب به انجام نرساند، کارفرما می تواند در صورت عدم انجام تعهدات و تاخیر از سوی پیمانکار بدون اینکه الزام پیمانکار را برای ایفای آن بخواهد، اقدامات لازم را بنا به صلاحدید خود انجام داده و یا خدمات را به دیگری واگذار نماید و هزینه های مربوطه را با در نظر گرفتن ۴۰٪ بالاسری، از مطالبات، تضامین و سایر اسناد پیمانکار تحت هر عنوان نزد کارفرما و یا از هر محل دیگری کسر و ضبط نماید.

ماده (۱۰) فسخ قرارداد

چنانچه پیمانکار بنا بر تشخیص کارفرما و یا با توجه به هر یک از موارد ذیل در انجام تمام و یا قسمتی از تعهدات خویش، مرتکب قصور شود و یا از انجام تعهدات خود خودداری نماید کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید. در اینصورت کارفرما موارد قصور یا عدم ایفای تعهد را بصورت کتبی به پیمانکار اخطار خواهد نمود (ارسال از طریق فکس، ایمیل یا حضوری) و چنانچه پیمانکار قصور خود را ظرف مدت ۷ روز کاری از دریافت اخطار کتبی جبران ننماید، کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید و پیمانکار طرح هر گونه دعوا یا ادعا را در رابطه با نحوه اعمال حق فسخ و یا محاسبه ارزش اقلام یا خدمات ارائه شده از خود سلب و ساقط می نماید. کارفرما محق خواهد بود بدون هیچگونه تشریفات اداری و قضایی صرفاً با ارسال نامه مکتوب قرارداد را فسخ نموده و مطالبات و خسارات احتمالی خود را از محل تضامین یا مطالبات پیمانکار بر اساس تشخیص کارشناسان خود کسر نموده و نسبت به جبران ضرر و زیان حاصله اقدام نماید. اعمال حق فسخ مانع از سایر پیگیری های قانونی کارفرما نبوده و پیمانکار موظف است پس از فسخ علاوه بر ترک محل کار موضوع قرارداد، تجهیزات، ابزار یا اسنادی که به موجب قرارداد از کارفرمای خود به صورت عاریه دریافت نموده را مسترد نماید.

الف) چنانچه پیمانکار در استخدام و به کارگیری عوامل فنی و تخصصی مطابق تعهدات موضوع قرارداد کوتاهی نموده و دقت لازم و معمول را در انجام وظایف خود اعمال ننماید و به طور کلی تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد را رعایت نکند.

ب) در صورتی که پیمانکار به هر دلیلی در هر مرحله از قرارداد از عهده اجرای تمام یا بخشی از تعهدات خود بر نیاید و به تشخیص کارفرما تمام یا قسمتی از مفاد قرارداد را رعایت نکند و یا اجرای تعهدات خود را بدون تایید رسمی کارفرما به صورت کلی یا جزئی به اشخاص ثالث واگذار کند.

ج) فعالیت پیمانکار به هر دلیل متوقف و یا منحل گردیده و یا حکم انحلال شرکت از هر نوعی صادر شود.

ماده (۱۱) کنترل و بازرسی عملیات

کارفرما در مدت اجرای قرارداد مجاز است نحوه اجرای عملیات توسط پیمانکار را بازرسی نماید بدین منظور پیمانکار متعهد است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد در اختیار کارفرما قرار داده و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی ها فراهم کند. بدیهی است انجام این گونه بازرسی ها رافع مسئولیت های پیمانکار نخواهد بود و پیمانکار متعهد است هرگونه اشکالی را که کارفرما در هنگام بازرسی مشاهده نموده و متذکر می شود در همان زمان برطرف نماید چنانچه طی انجام بازرسی در پایان یا حین انجام کار مشخص شود مورد یا مواردی به درستی انجام نگرفته است پیمانکار متعهد است عملیات لازم را مجدداً انجام داده و تاییدیه دستگاه نظارت را اخذ نماید.

شرکت امین افشار گستر شریک
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴



ماده (۱۲) تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

پیمانکار به منظور تضمین اجرای صحیح موضوع قرارداد، یک فقره ضمانتنامه بانکی معادل ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد در زمان امضاء قرارداد به کارفرما تسلیم می‌نماید که تا پایان مدت قرارداد و ایفای کامل تعهدات قرارداد معتبر بوده و نزد کارفرما باقی خواهد ماند و چنانچه پیمانکار به هر دلیلی در هر مرحله از اجرای قرارداد کلاً یا جزئاً از ایفای کامل تعهدات قرارداد سر باز زند در صورت تشخیص تخلف پیمانکار توسط کارفرما از هر یک از مفاد این قرارداد، کارفرما حق خواهد داشت نسبت به ضبط تضمین مذکور به عنوان حداقل خسارت و وجه التزام اقدام نماید. کارفرما مجاز است خسارات وارده را از محل سایر اسناد، تضامین، مطالبات و اموال و دارایی‌های پیمانکار تحت هر عنوان نزد کارفرما و شرکت‌های زیر مجموعه گروه خودروسازی سایپا، برداشت نماید. بدیهی است در صورت اجرای کامل و صحیح تعهدات مندرج در این قرارداد، تضمین مذکور پس از ایفای کامل تعهدات قرارداد و تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد خواهد شد.

تبصره (۱) در صورت عدم توانایی پیمانکار در ارائه ضمانتنامه بانکی به اختیار و تأیید کارفرما، از هر صورتحساب پیمانکار معادل ۱۰ درصد بابت تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار و هر گونه بدهی وفق ماده فوق‌الذکر کسر می‌گردد که در پایان مدت قرارداد و تأیید انجام تمامی تعهدات توسط دستگاه نظارت، نسبت به تسویه آن اقدام خواهد شد.

تبصره (۲) کارفرما در به اجرا گذاشتن تضامین آزاد بوده و تشخیص هرگونه تأخیر، نقص و قصور پیمانکار به عهده کارفرما بوده و کارفرما مجاز است بدون نیاز به اثبات تفصیر در مراجع ذیصلاح، نسبت به کارسازی ضمانتنامه بانکی و سایر مطالبات و اسناد پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار تحت هیچ شرایط و یا عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند مانع از به اجرا گذاشتن تضامین و کسر جرایم گردد.

ماده (۱۳) فورس ماژور

هرگاه در طول مدت قرارداد حوادث و اتفاقاتی واقع شود که غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده و عمل طرفین بوده و اثر آن قابل دفع نباشد و تأثیر مستقیم و موثر بر مسئولیت‌های طرفین قرارداد داشته باشد به گونه‌ای که مانع از انجام هر یک یا تمام تعهدات قرارداد بصورت کلی یا جزئی گردد، شرایط فورس ماژور محقق می‌شود. تشخیص تحقق مصادیق فورس ماژور با کارفرما خواهد بود و هرگاه به علت فورس ماژور، پیمانکار نتواند تعهدات خود را مطابق مفاد قرارداد به انجام برساند قرارداد منعقد کماکان به قوت خود باقی است و پس از رفع شرایط فوق، پیمانکار متعهد به اجرای تعهدات و ادامه فعالیت‌های موضوع قرارداد می‌باشد. چنانچه پس از مدت ۲ ماه، شرایط فورس ماژور برطرف نگردد دو طرف نسبت به فسخ یا ادامه قرارداد تصمیم‌گیری خواهند نمود. طرفی از قرارداد که به دلیل فورس ماژور از انجام مسئولیت‌های قراردادی بازمانده است باید فوراً به طرف مقابل اعلام نماید و تمامی اقداماتی را که منطقیاً برای برطرف کردن آن مانع لازم است را می‌باید انجام دهد و به محض برطرف شدن موانع، اجرای قرارداد را آغاز نماید. صرف دشواری اجرای تعهد برای تحقق فورس ماژور کافی نیست و در مواردی که به علت تغییر وضعیت اقتصادی، تحریم‌ها، بیماری‌های واگیردار و..... اجرای تعهد دشوار گردد، فورس ماژور صادق نمی‌باشد.

ماده (۱۴) رفع اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد حاضر، طرفین بدو از طریق اقدامات دوستانه و مذاکرات مستقیم نسبت به حل و فصل موضوع اقدام خواهند نمود و در صورت عدم توافق، موضوع به داور منتخب رئیس دفتر مرکزی حقوقی گروه سایپا ارجاع می‌گردد. رای صادره از طرف داور قاطع و لازم‌الاجرا بوده و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می‌باشند و پیمانکار می‌باید تا زمان صدور نتیجه داوری تعهدات موضوع قرارداد را مطابق نظر کارفرما اجرا نماید. شرط داوری حاضر به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل از مفاد قرارداد، تلقی می‌شود و در هر حال برای طرفین دارای اعتبار بوده و لازم‌الاجر می‌باشد و این شرط مانع از سایر اقدامات قضایی کارفرما در رسیدن به حقوق خود نخواهد بود.

شرکت امین افرار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴
www.saipacorp.com | ۴۴۱۹۴۹۳۴/۵ | ۴۴۱۹۶۵۵۰۵۵ | ۱۳۴۴۵۰۵۵۴ | تلفن: ۴۴۱۹۶۵۵۰۵۵ | نمابر: ۴۴۱۹۶۵۵۰۵۵

ماده (۱۵) محرمانگی اسناد و مفاد قرارداد

اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد محرمانه می‌باشد و هیچ یک از طرفین مجاز نیست این اطلاعات را بطور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دیگران قرار دهد. طرفین باید اطلاعات حاصل از قرارداد و در جریان کار را محرمانه تلقی نموده و حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از افشای آن به کار بندند. در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد حفاظت از اطلاعات کماکان بر عهده طرفین خواهد ماند و در صورت افشای اطلاعات هریک از طرفین می‌توانند جبران خسارت وارده به خود را از طرف دیگر مطالبه نمایند و در صورت فسخ قرارداد به هر دلیلی پیمانکار می‌باید تمامی مکاتبات اسناد و مدارک و نقشه‌ها و داده‌ها و..... ارائه شده توسط کارفرما به پیمانکار را به سرعت به کارفرما بازگرداند و پیمانکار تضمین می‌نماید که از اسناد مذکور هیچ نسخه‌ای تهیه نمی‌شود و این اسناد و مطالب بدون دستور رسمی کارفرما نسخه برداری نخواهند شد. پیمانکار می‌باید تمامی تلاش خود را جهت حصول اطمینان از اینکه کارکنان ایشان محرمانگی اطلاعات را رعایت می‌کنند بعمل آورد. شرایط محرمانگی حاضر به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل از مفاد قرارداد، تلقی می‌شود و پس از انقضای مدت قرارداد یا فسخ و خاتمه آن نیز برای طرفین معتبر بوده و لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.

ماده (۱۶) محل اجراء قرارداد

محل اجرای عملیات موضوع قرارداد گروه خودروسازی سایپا اعم از شرکت سایپا و واحدها و شرکت‌های تابعه آن می‌باشد.

ماده (۱۷) اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج گردیده و نشانی‌های مزبور از نظر ابلاغ اوراق و مراسلات فی‌مابین معتبر است. طرفین قرارداد متعهد می‌باشند یک هفته قبل از تغییر محل و یا نقل مکان، آدرس جدید خود را به طرف مقابل اطلاع دهند.

ماده (۱۸) تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۸ ماده و ۱۴ تبصره و ۲ نسخه در تهران تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و تمام آن‌ها حکم واحد را داشته و دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

امضاء پیمانکار
شرکت امن افزار گستر شریف
(سهامی خاص)

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴

امضاء کارفرما
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
سهامی عام

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
سهامی عام